

מסורת הש"ם

(א) קדושין סט., (ב) נעילת פד'; וי"ג, (ג) [כתובות גג:]; (ד) [נעילת לת. כתובות פ:]; (ה) [נעילת טז. כתובות פכ:]; (ו) נעילת פד. כתובות ק: [נתוספתא פ"ב ע"ש, (ז) [כתובות נב:]; (ח) [נב. ד"ה ממורת], (ט) [וע"ע תוס' ז"מ סו. ד"ה ובלאות],

תורה אור השלם

- ↑ ויאמר יי אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא נשואו בעמיהו: ויקרא כא א
- ↑ אשד זנה וקלקל לא יקחו ואשה גרושה מביאה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו:

ויקרא כז א

הגהות הב"ח

(א) נב' חקלעו לשבטנבו לאתריה דרב אדי:
(ב) רש"י ד"ה ה"ג וכו' הנושא נשים בעצירה פסול לעבודה עד שקור הנאה והיא פסולה חללה וכל מקום שהוא פסול על ידה או היא פסולה על ידו קנסו וכו':

מוסף רש"י

עשרה יוחסין עליו מובל. כשעלו בני הגולה ובגמרא מפרש לה דלשמועין משפחות שבגבל מיוחסות הן שפרש עזרא כל הפסולין משם והולכין עמו (קדושין טו.) חללים. כהנים מלכין שגילו מפסולי כהונה (שם), וחרורים. משומרים (שם), נתינים. כעצמות שגלו צימי יהושע ואמרינן (נעיל עח:): דוד גזר עליהם (קדושין טו.) לויים ישראלים חללים גרים חרורים מותרין לבא זה בזה. אבל כהנים בחללי גירי וחרורי לא, שחללה בלא וניזרת ומשומרת בחוקת זוה (שם), גירי חרורי וממוזרי תנינן שתוקי ואסופי מותרים לבא זה בזה. דאקסרי קהל גרים לא אקרי קהל ולא החריו ממורים לבא בקהל גרים. אבל לויים ישראלים צמזמו לא שתוקי ואסופי ספק צמזמו הם ומותרים להעשר צמזמום כדאמר בגמרא (שם עג.) בקהל והאי הוא דלא יבא, בקהל ספק יבא (שם טו.).

והרי לאו דעומאה דאין שזי כנל
דאין ישראל מזהרין שלא ליגע דכתיב (ויקרא כא) אמור אל הכהנים כהנים מזהרין ולא ישראל:
לאו משום דרב יהודה. אלמא אפי' לאו שאין שזי כנל נפקא לן מהתם דנשים חייבות: לא דגמרי מלא יקחו. כלומר מאיש או אשה

לא נפקא לן אלא לאו השזי כנל והא דליטריך למעוטי ולא בנות אהרן משום דאי לא מעטי' הוה גמרינן מלא יקחו דמחייב לנשים אלאו שאין שזי כנל: איכא דאמרי קיחא איטריך ליה. למיכתב דכלאו שאין שזי כנל נשים מזהרות ואף ע"ג דמדרב יהודה משתמעא סד"א ליגמר מטומאה דלאו שאין שזי כנל הוא ונשים פטורות: ה"ג כהנים לויים וישראלים מותרין לבא זה בזה לויים וישראלים חללי גירי חרורי מותרין לבא זה בזה. אבל כהני בחללי וחללי בכהנות לא: אמר ליה רב הונא. לעולם חללי בכהנות שפיר דמי והא דלא נתנהו משום דכהני בחללי אסירי לא פסיקא ליה דכל היכא דהני נכסי מהני והני מהני קתני וכו': בני צירי. מקום: כיון דאמר מר (נעיל דף לת.) כפונסה. של יצמה על נכסי בעלה הראשון לית לה מינס ואע"ג דהא מראשון לית לה: או דלמא כיון דאי לויים לה. ליצמה דעלמא מראשון כגון דלית ליה נכסים תקינו לה רבנן משני והא נמי לית לה מראשון הילכך אית לה מינס: **כפונסה על נכסי בעלה הראשון**. אכל יצמות קאי וקתני אם היתה שניה לבעל אפי' מינס אין לה ש"מ: **מכלל דאיכא דאית לה מינס**. בתמיה. כלומר בעיין איפשיטא מיהא ליצנא דברייתא קשיא דקתני אפילו מינס אין לה ומשמע מדקתני אפי' מכלל דאיכא יצמה אחרימי דאית לה כתובה מינס והא קתני רישא כתובתה על נכסי בעלה הראשון: **תקינן לה משני**. כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה: **מוזני סנאי כפונסה יניסו**. שכן כתב זה בזה. אבל כהנים בחללי גירי וחרורי לא, שחללה בלא וניזרת ומשומרת בחוקת זוה (שם), גירי חרורי וממוזרי תנינן שתוקי ואסופי מותרים לבא זה בזה. דאקסרי קהל גרים לא אקרי קהל ולא החריו ממורים לבא בקהל גרים. אבל לויים ישראלים צמזמו לא שתוקי ואסופי ספק צמזמו הם ומותרים להעשר צמזמום כדאמר בגמרא (שם עג.) בקהל והאי הוא דלא יבא, בקהל ספק יבא (שם טו.).

יש מותרות פרק תשיעי יבמות

ולרותה ואבלה מאי. אי לותה ואכלה קודם שפסקו לה ז"ד לא היה בעצל חייב לשלם אפי' לותה בז"ד כדפירש ר"ת בסוף כתובות (דף קז. וסס) גבי קדמו ז"ד ופסקו מה שפסקו פסקו והכא מיבעיא ליה אם יש לבז"ד לפסוק לה מזונות כשהלך בעלה למדינת הים ותלוה ותאכל כשאר נשים

או לא: **אלמנה לב"ג** יש לה פירות. לאביי דאמר צריך נערה שנתפתתה (שם נא: וססו) אלמנה לב"ג נשצית חייב לפדותה דקרינא וצכהנת אהרנמיך למדינמיך הוי פירות כמשמעו דין פירות דהיינו פירקונה דהוי תחת פירות ובשניה דקתני אין לה פירות הוי נמי דין פירות דאם נשצית אינו חייב לפדותה אע"ג דהבעל אוכל פירות כי היא דהאשה רצה (למן עט.) דתנא נמי אין לה פירות ומזונות כו' ואמר עלה צירושלמי שאינה יכולה להוציא ממנו הפירות שאכל א"ר חנינא הא דתימא כשאכל עד שלא בא הראשון כו' ולרבא דאמר התם אלמנה לב"ג דאינו חייב לפדותה נראה לר"י לפרש יש לה פירות דאם נשצית משלם הבעל הפירות שאכל לפדותה בזה אכל מה שפרקונה יתר על דמי פירות שאכל לא יהיב ובשניות אפילו דמי הפירות שאכל לא יהיב ומתוך פירוש הקונטרס משמע שאין לבעל פירות באלמנה כלל ואפילו לא נשצית חייב להחזיר פירות שאכל דפי' יש לה פירות שאף על פי שאכל פירות כיון דשלא כדין אכלן משלם ואליבא דרבא דכתובות פירש כן אף נראה לר"י כמו שפי' דלא משלם בעל אלא לזוך פרקונה כשנשצית וכן פירש הריב"ן:

בלאות. פי' בקונטרס כמשמעותו גבי שניה דאין לה בלאות שזם יש לה עדיין בלאות ושחקים מצנדים שנקניסה לו אינה נוטלתן כשיולדה דקנסא קנסו חכמים ואין נראה לר"י דצהריא משמע בעל אלמנה ניוזית (כתובות קא. וסס) דדוקא מה שזלה ואין צעין אין לה אבל מה שצעין שקלה והיאכ דאייירי בלאותן שהן עדיין צעין רגיל לפרש בלאותיה קיימין כדאמר התם וינתה הפסידה בלאותיה קיימין וכן בצוף אף על פי (שם סג:.) גבי מירדת אלץ ק"ק כיון דקתני באלמנה שיש לה פירות היינו בלאות כיון דאייירי בבלאות שאין קיימין כדאמר התם (כתובות עט: קא.) עיילא ליה גלימא פירא הוי ומכסי צה ואזיל עד דצליש):

ובב' מקום שהוא פסול והיא פסולה. פי' בקונטרס שהוא פסול שנושא אותה בעצירה כדתני בצבורות (דף מה:.) ולא תרויייהו בעי' אלא אם הוא פסול או היא פסולה קנסו אותו דלא מרגלא ליה כיון דמיפסל בזהי חד מינייהו כדאמר בסמוך ממורת ונתינה איכא צינייהו ופריך ולר"א דאמר הרי זה עזב וממור הא לא מרגלא ליה והתם בעל לא מיפסיל פירא בישראל לא שיך למימר שיפסל על ידה ואיזי נמי לא מיפסלא בזהי דהא מעיקרא מיפסלא וקיימא אלא משום זרע לחוד מנעה ולא מרגלא ליה שיראה להרגילו כיון שזרעו נפסל על ידה

ובב' מקום שהוא פסול והיא פסולה. פי' בקונטרס שהוא

פסול שנושא אותה בעצירה כדתני בצבורות (דף מה:.) ולא תרויייהו בעי' אלא אם הוא פסול או היא פסולה קנסו אותו דלא מרגלא ליה כיון דמיפסל בזהי חד מינייהו כדאמר בסמוך ממורת ונתינה איכא צינייהו ופריך ולר"א דאמר הרי זה עזב וממור הא לא מרגלא ליה והתם בעל לא מיפסיל פירא בישראל לא שיך למימר שיפסל על ידה ואיזי נמי לא מיפסלא בזהי דהא מעיקרא מיפסלא וקיימא אלא משום זרע לחוד מנעה ולא מרגלא ליה שיראה להרגילו כיון שזרעו נפסל על ידה

(א) ומיהו קשה דקאמר בעולה לב"ג איכא צינייהו כו' ואמאי מרגלא ליה והא הוא נפסל על ידה שנושא נשים בעצירה ויראה להרגילו ור"ת מפרש דהוא פסול דקאמר אולד קאי ובפסלות דידה לחוד אפילו צמקום שהולד כשר לא מרגלא ליה כדאמרין ולרבי מתאי בן חרש דקאמר אפילו הלך כו' עשאה וזנה הא לא מרגלא ליה ויש ספרים דגרסי הוא כשר והיא פסולה וכן בתוספתא דמיתלתין צפ"ב:

ממורת

פה.

עין משפט
נר מצוה

ז א מיי פ"ב מהל' אבל הלכה ו סמג עשין נח ולאין רלה טושע' יו"ד ס' שעב סעיף ב:
ח ב מיי פי"ט מהלכות איסורי ביאה הל' טו טושע' אה"ע סימן ח סעיף א:
ט ג מיי' שם הלכה טז טושע' שם סעי' ב: ג:
י ד מיי' פירק טו"ו שם הלכה לג:

יא ה מיי' פ"ב מהלכות יבום הלכה י טושע' שם ס' קסח סעיף ט:
יב ו ז ח מיי' פרק כ"ד מהל' אישות הלכה ד טושע' שם סימון קטו סעיף א:
יג ט מיי' פי"ב מהלכות איסורי ביאה הל' ג סמג לאין קצב טושע' שם ס' ז סעיף יב:
יד י מיי' פכ"ד מהל' אישות הל' ד טושע' שם ס' קנז סעיף ב:
טו ב מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הל' ד ופי"ח הלכה ח טושע' שם סימן ז סעיף יט:

תוספות ישנים

בחג' ולא מזונות ומיירי בלותה ואכלה דאלי' פשיטא דאז בעמור והואכ קאי מזוני אית לה אלא מיירי שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ואת אפי' מאי אריא משום שהיא פסולה אפילו כשרה נמי אמרינן בית מעומוי על קרן הצבי אותו האיש שהיה לה (א) כדאמרי' הלך בעלה למדי' ועמד איש אחד ופרנס אותה בית מעומוי על קרן הצבי וי"ל ה"מ היאך דלא מסר לה דרך הוצאה אלא מסר בגלל בעלה ואין לו לאיש לתבוע לא לבעל ולא לאשה שהיה הבעל לא היה שם כשלוה לה והאשה לא שאלה מאתו. אבל הכא שלותה ממנו לא היתה מעומוי על קרן הצבי אלא המלוה תובע את האשה והאשה תועבת את בעלה וגם אם נתגרשה האשה משלמת המזונות לאיש שהלוה לה והכא שציה לא והכא שציה לא היתה ממנו ולא נתיירא דדומיא דאמרין בשניה אין לה מזונות קאמר באלמנה לב"ג יש לה מזונות ובגמרא משמע דאלמנה לב"ג אין לה מזונות בלותה ואכלה אלא נראה שזוהי פסול הבעל. דאיכא למימר דמורה רש"י דפסול זרע הוי שפיר פסול בעל ולא מרגלא ליה:

(א) ג"ל דמתן בכתובות צריך עני דייני גזירות (דף ק"ז ע"כ) מי שהלך בעלה וכו'.